

DECRET N° 0539 /PR/PM/MFBEP/2025
Portant Statuts de la Société nationale de
recouvrement des créances (SNRC)

LE PRESIDENT, DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L'ETAT,
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES ;

(/u la Constitution ;

(/u La Loi N°027/CNT/2024 du 18 octobre
2024, portant création de la Société
nationale de recouvrement des créances
(SNRC) ;

(/u le Décret N°0064/PR/2025 du 04 février
2025, portant nomination d'un Premier
ministre, Chef du Gouvernement ;

(/u le Décret N°0065/PR/2025 du 06 février
2025, portant nomination des membres du
Gouvernement ;

(/u le Décret n° 0112/PR/PM/2025 du 27
février 2025, portant rectificatif au Décret n°
0065/PR/PM/2025 du 06 février 2025, portant
nomination des membres du
Gouvernement ;

(/u le Décret N°0030/PR/PM/2024 du 26 juin
2024, portant Structure générale du
Gouvernement et attributions de ses
membres ;

Sur proposition du ministre d'Etat,
Ministre des Finances, du budget, de
l'économie, du plan et de la
coopération internationale ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa
séance du 27 février 2025 ;

DECRETE :

مرسوم رقم 0539 /ر/و/م/إ/ت/د/2025

ينص على النظام الأساسي للشركة الوطنية لتحصيل الديون

إن رئيس الجمهورية،
رأس الدولة،
رئيس مجلس الوزراء؛

بناءً على الدستور؛

بناءً على القانون رقم 027 م و/إ/2024 الصادر في 18 أكتوبر 2024
بشأن إنشاء الشركة الوطنية لتحصيل الديون؛

بناءً على المرسوم رقم 0064 ر ج/2025 الصادر في 4 فبراير
2025 القاضي بتعيين رئيس للوزراء، رئيس الحكومة ؛

بناءً على المرسوم رقم 0065 ر ج/و/2025 الصادر في 6 فبراير
2025، القاضي بتعيين أعضاء الحكومة ؛

بناءً على المرسوم رقم 0112 ر ج/و/2025 الصادر في 27 فبراير
2025، القاضي بتصحيح المرسوم رقم 0065 ر ج/و/2025
الصادر في 06 فبراير 2025، القاضي بتعيين أعضاء الحكومة ؛

بناءً على المرسوم رقم 0030 ر ج/و/2024، الصادر في 26 يونيو
2024، القاضي بالهيكل العام للحكومة وصلاحيات أعضائها؛

باقتراح من وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون
الدولي؛

وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 فبراير 2025؛

يصدر المرسوم الآتي:

CHAPITRE 1 : DE LA FORMATION, DE LA FORME ET DE LA DENOMINATION

الفصل الأول - التكوين والشكل والتسمية

Article 1^{er} : De la Formation et de la forme

المادة 1 - التكوين والشكل

Créée par la Loi N°027/CNT/2024 du 18 octobre 2024 la Société Nationale de Recouvrement des Créances, en abrégé « SNRC », est régie par les dispositions de l'Acte Uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et Groupement d'Intérêt Economique (ci-après désigné par les termes « l'Acte Uniforme »), ainsi que par les présents Statuts.

بموجب الأمر رقم 027/م و/إ 2024 الصادر في 18 أكتوبر 2024، تم إنشاء الشركة الوطنية لتحصيل الديون، باختصار «SNRC»، وتعمل وفق أحكام القانون الموحد المتعلق بقانون الشركات التجارية (المشار إليه فيما بعد باسم "القانون الموحد")، وكذلك بأحكام هذا النظام الأساسي.

La Société Nationale de Recouvrement de Créances est un établissement public à caractère financier doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle prend la forme d'une Société Anonyme avec Conseil d'administration.

الشركة الوطنية لتحصيل الديون هي مؤسسة عامة ذات طابع مالي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي. وتأخذ شكل شركة محدودة ذات مجلس إدارة.

La SNRC est placée sous la tutelle technique et financière du Ministre en charge des Finances.

تخضع الشركة الوطنية لتحصيل الديون للإشراف الفني والمالي للوزير المكلف بالمالية.

Article 2 : De la Dénomination

المادة 2 - التسمية

La dénomination de la société est Société Nationale de Recouvrement des Créances, en abrégé « SNRC ».

اسم الشركة هو الشركة الوطنية لتحصيل الديون، باختصار: "SNRC".

Dans tout acte et document émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots « Société Anonyme avec Conseil d'administration » (ou des initiales « SA avec CA »), ainsi que de l'énonciation du montant du capital social, de l'adresse du siège social et de la mention de l'immatriculation au Régime du Commerce et du Crédit Mobilier.

في كل سند ووثيقة صادرة عن الشركة، يجب دائماً أن يكون اسم الشركة مسبقاً أو متبوعاً بالكلمات "شركة محدودة ذات مجلس إدارة" (أو الأحرف الأولى "ش م مع م إ") بالإضافة إلى ذكر رأس مال الشركة وعنوان المقر الرئيسي وبيان التسجيل في نظام التجارة وائتمان الممتلكات الشخصية.

CHAPITRE 2 : DE L'OBJET

الفصل الثاني - الغرض

Article 3 : la Société Nationale de Recouvrement des Créances a pour objet :

المادة 3 - الغرض من إنشاء الشركة الوطنية لتحصيل الديون هو:

- le recouvrement, contre rémunération, des créances douteuses, litigieuses et/ou contentieuses détenues par des institutions financières publiques et/ou privées, sur demande ou après approbation formelle de l'Etat à travers le Ministre en charge des Finances ;

- التحصيل، مقابل أجر، للديون المشكوك فيها، ذات الخلاف و/أو المتنازع عليها من قبل المؤسسات المالية العامة و/أو الخاصة، بناءً على طلب أو بعد موافقة رسمية من الدولة من خلال الوزير المكلف بالمالية؛

- la liquidation à l'amiable de tout ou partie des actifs et du passif de tout établissement de crédit public et/ou privée qui lui est confiée par l'autorité de tutelle, la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ou les tribunaux dans le cadre de la liquidation d'un établissement de crédit ;
- la gestion de toute créance confiée par l'Etat, qu'elle soit bancaire, ou émanant d'une entité financière ou non, des secteurs parapublic et privé ou des entreprises non financières du secteur public ;
- la participation directe ou indirecte à des activités ou opérations commerciales ou financières, mobilières et immobilières, sous quelque forme que ce soit dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires connexes ou complémentaires.

La Société Nationale de Recouvrement des Créances exerce toute autre mission qui pourrait lui être confiée par l'Etat, en rapport avec son objet social.

Dans l'exercice de ses missions, la Société Nationale de Recouvrement des Créances bénéficie de l'appui de la police judiciaire et des organes compétents de l'Etat.

- التصفية الودية لكل أو جزء من أصول والتزامات أي مؤسسة ائتمانية عامة و/أو خاصة تعهد بها إليها السلطة الإشرافية أو اللجنة المصرفية لإفريقيا المركزية أو المحاكم في إطار تصفية مؤسسة ائتمانية؛
 - إدارة أي ديون تعهد بها الدولة، سواء كانت مصرفية أو صادرة عن كيان مالي أم لا، من القطاعين العام والخاص أو من الشركات غير المالية في القطاع العام؛
 - المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في الأنشطة أو العمليات التجارية أو المالية، أو الأوراق المالية العقارية، بأي شكل من الأشكال عندما يمكن أن تكون هذه الأنشطة أو العمليات مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بغرض الشركة أو بأي أغراض مماثلة ذات صلة أو مكمل.
- تمارس الشركة الوطنية لتحصيل الديون كل مهمة أخرى قد تكلفها بها الدولة، فيما يتعلق بغرضها الرئيسي.

تستفيد الشركة الوطنية لتحصيل الديون في إطار ممارسة مهامها، من مساعدة من الشرطة القضائية والهيئات المختصة في الدولة.

CHAPITRE 3 : DE LA DUREE ET DU SIEGE SOCIAL

Article 4 : De la Durée

La durée de la société est de 99 ans à compter de la date de son Immatriculation au Registre du Commerce, sauf cas de dissolution ou de prorogation prévus par les présents Statuts.

Article 5 : Du Siège social

Le siège social de la société est établi à N'Djaména, au Tchad.

Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

الفصل الثالث - المدة والمقر الرئيسي

المادة 4 - المدة

مدة الشركة هي 99 سنة من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري، إلا في حالات الحل أو التمديد المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي.

المادة 5 - المقر الرئيسي

يوجد المقر الرئيسي للشركة في أنجمينا، بتشاد.

يجوز نقل المقر إلى أي مكان آخر في الأراضي الوطنية بقرار من الجمعية العمومية غير العادية.

à des réserves ou de bénéfices. Les actions créées jouissent des mêmes avantages et confèrent les mêmes droits que les actions existantes.

Des collectivités publiques autre que l'Etat, des établissements publics ou des sociétés nationales peuvent participer, conjointement ou non avec l'Etat, à une augmentation de capital. Toutefois l'Etat jouit d'un droit préférentiel de souscription. En tout état de cause, la participation directe de l'Etat pendant toute la durée légale de la société, ne pourra être inférieure à 50% du capital.

Le Capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles en numéraire. En cas d'apports en nature, un Commissaire aux apports désigné par décision de justice à la demande du Président du Conseil d'administration, apprécie sous sa responsabilité l'évaluation des apports en nature et constate, s'il y a lieu, la réalisation de l'augmentation de Capital.

Article 8 : De la Libération des actions

Les actions souscrites en numéraire doivent être obligatoirement libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois dans le délai de trois ans à compter de la souscription.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des actionnaires par le Directeur Général de la Société.

Article 9 : De la Forme des actions

Les actions entièrement libérées sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire, sous réserve des dispositions légales pouvant imposer dans certains cas, la forme nominative.

Les actions ne peuvent revêtir la forme au porteur qu'après deux années, s'il s'agit d'actions d'apports, ou s'il s'agit d'actions de numéraire qu'après leur complète libération.

غرار الاحتياطات أو الأرباح. تتمتع الأسهم التي تم إنشاؤها بنفس المزايا وتمنح نفس الحقوق مثل الأسهم الموجودة.

يجوز للتجمعات العامة غير الدولة أو المؤسسات العامة أو الشركات الوطنية المشاركة في زيادة رأس المال بالاشتراك مع الدولة أو بدونها. ومع ذلك، فإن الدولة لديها حق اكتتاب تفضيلي. وعلى أي حال، لا يمكن أن تقل المشاركة المباشرة للدولة طوال المدة القانونية للشركة عن 50% من رأس المال.

يجب دفع رأس المال بالكامل قبل إصدار أي أسهم جديدة نقداً. في حالة المساهمات العينية، يقوم مفوض المساهمات المعين بقرار من المحكمة بناءً على طلب رئيس مجلس الإدارة بتقييم المساهمات العينية على مسؤوليته، ويلاحظ، إذا لزم الأمر، استكمال زيادة رأس المال.

المادة 8 - دفع الأسهم

يجب دفع الأسهم المكتتبه نقداً مقابل ربع قيمتها الاسمية على الأقل عند الاكتتاب، وعند الاقتضاء، مقابل خصم الإصدار بالكامل. يجب أن يتم دفع الفائض على دفعة واحدة أو أكثر خلال ثلاث سنوات من التسجيل.

يتم توجيه طلبات الأموال إلى المساهمين من قبل المدير العام للشركة.

المادة 9 - شكل الأسهم

الأسهم المدفوعة يتم تسجيلها بالكامل أو لحاملها بناءً على اختيار المساهم، مع مراعاة الأحكام القانونية التي قد تفرض شكلاً مسجلاً في بعض الحالات.

لا يمكن أن تتخذ الأسهم شكل الحامل إلا بعد عامين، إذا كانت هي أسهم مساهمة، أو إذا كانت أسهماً نقدية، بعد أن يتم دفعها بالكامل.

9

CHAPITRE 4 : DES APPORTS ET DU CAPITAL SOCIAL

الفصل الرابع - الأسهم ورأس المال

Article 6 : Des Apports en Capital social

المادة 6 - الأسهم، رأس المال

L'Actionnaire unique fait à la société, un apport pour un montant global égal à celui du Capital social, ci-après énoncé. Le Capital social est fixé à cinq cent millions (500.000.000) de Francs CFA. Il est divisé en 50.000 actions de 10.000 FCFA chacune, numérotées de 1 à 50.000, entièrement souscrites et libérées par l'État Tchadien.

يقدم المساهم الوحيد مساهمة للشركة بمبلغ إجمالي مساوٍ لرأس المال الموضح أدناه. يتم تحديد رأس المال بخمسمائة مليون (500.000.000) فرنك سيغا. وهي مقسمة إلى 50.000 سهم بقيمة 10.000 فرنك سيغا للسهم، مرقمة من 1 إلى 50.000، مكتتبة بالكامل ومدفوعة من قبل الدولة التشادية.

Article 7 : De la Modification du Capital social

المادة 7 - تعديل رأس المال

Le Capital social peut être augmenté ou réduit par tous modes et de toutes manières autorisées par l'Acte Uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales.

يجوز زيادة رأس المال وتخفيضه بجميع الأساليب وبجميع الطرق التي يسمح بها القانون الموحد.

7.1. réduction du Capital

1.7. تخفيض رأس المال

L'Actionnaire unique peut aussi, sur rapport du Commissaire aux comptes, et sous réserve des droits des créanciers, autoriser ou décider de la réduction du Capital, dans les conditions prévues par l'Acte Uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales.

يجوز للمساهم الوحيد أيضاً، بناءً على تقرير مدقق الحسابات، ووفقاً لحقوق الدائنين، أن يأذن أو يقرر تخفيض رأس المال، وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون الموحد.

Si la réduction du Capital, quelle qu'en soit la cause, a pour effet de ramener le Capital à un montant inférieur au minimum légal, elle doit être immédiatement suivie d'une augmentation, pour le porter au moins à ce montant minimum, à moins que la société n'ait été transformée en société d'une autre forme n'exigeant pas un Capital social après la réduction.

إذا كان لتخفيض رأس المال، أيّاً كان السبب، تأثير على تخفيض رأس المال إلى مبلغ أقل من الحد الأدنى القانوني، فيجب أن يتبع ذلك فوراً زيادة، بحيث تصل على الأقل إلى هذا المبلغ الأدنى، إلا إذا لم يتم تحويل الشركة إلى شركة في شكل آخر لا يتطلب رأس مال بعد التخفيض.

7.2. augmentation de capital

2.7. زيادة رأس المال

L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule compétente pour décider de l'augmentation du Capital, sur rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux Comptes, contenant les indications requises par l'Acte Uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales.

تختص الجمعية العمومية غير العادية وحدها بالبت في زيادة رأس المال، بناءً على تقارير من مجلس الإدارة ومدقق الحسابات، والتي تحتوي على المعلومات المطلوبة في القانون الموحد.

Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois, soit par voie d'apports en nature ou en numéraire, soit par conversions de créances liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation de fonds de dotation de primes, assimilables

يمكن زيادة رأس المال في مرة واحدة أو أكثر، إما عن طريق المساهمات العينية أو النقدية، أو عن طريق تحويل الديون من السيولة والمستحقة الدفع على الشركة، أو عن طريق دمج أموال الهبات، على

En cas de libération partielle, le premier versement est constaté par un récépissé nominatif qui peut, si le Conseil d'administration le décide, être échangé contre un titre provisoire d'actions également nominatif ; tous versements ultérieurs, sauf le dernier, sont mentionnés sur ce titre provisoire ; le dernier versement est fait contre la remise du titre définitif, nominatif ou au porteur.

Les titres d'actions sont extraits de registre à souche, revêtus d'un numéro d'ordre, du timbre et de la signature de la société.

Article 10 : De la Cession et transmission des actions

Les actions intégralement libérées ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au Registre du Commerce ou l'inscription à ce Registre, de la mention modificative si elles proviennent d'une augmentation de capital.

La propriété des actions, délivrées sous la forme nominative, résulte de leur inscription au nom du titulaire sur les registres tenus à cet effet au Siège social.

La cession de ces actions s'opère, à l'égard des tiers et de la société, par une déclaration de transfert, signée du cédant ou de son mandataire et mentionnée sur ces registres, sur approbation du Conseil d'administration.

Les frais de transfert des actions sont à la charge des cessionnaires.

Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert.

La transmission à titre onéreux ou gratuit des actions au porteur se fait par simple tradition.

Article 11 : Des Droits et obligations attachés aux actions

Outre le droit de vote prévu par les dispositions de l'Acte Uniforme de l'OHADA, chaque action donne droit dans les bénéfices et dans l'actif net social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

في حالة الدفع الجزئي، يتم تسجيل الدفعة الأولى بإيصال مسجل* والذي يجوز، إذا قرر مجلس الإدارة ذلك، استبداله بسند مشاركة مؤقت مسجل أيضاً؛ وجميع الدفعات اللاحقة، باستثناء الأخيرة، تكون مذكورة في هذا السند المؤقت؛ ويتم سداد الدفعة الأخيرة مقابل تسليم السند النهائي، في شكل مسجل أو لحامله.

يتم استخراج سندات ملكية الأسهم من سجل، والتي تحمل رقماً متسلسلاً وطابع وتوقيع الشركة.

المادة 10 - التنازل عن الأسهم ونقلها

الأسهم المدفوعة بالكامل قابلة للتداول فقط بعد تسجيل الشركة في السجل التجاري أو التسجيل في هذا السجل، أو الإشارة المعدلة إذا كانت ناتجة عن زيادة رأس المال.

تنتج ملكية الأسهم الصادرة في شكل مسجل عن تسجيلها باسم صاحبها في السجلات المحفوظة لهذا الغرض في المقر الرئيسي.

ويتم نقل هذه الأسهم بالنسبة لأطراف ثالثة والشركة بإعلان تحويل، موقع من المتنازل أو من ينوب عنه والمشار إليه في هذه السجلات، بموافقة مجلس الإدارة.

يتحمل المتنازل لهم تكاليف نقل الأسهم.

الأسهم التي لم يتم دفعها مقابل المدفوعات المستحقة غير مؤهلة للنقل. يتم نقل الأسهم لحاملها، مقابل الدفع أو مجاناً، عن طريق تقليد بسيط.

المادة 11 - الحقوق والواجبات المرتبطة بالأسهم

بالإضافة إلى الحق في التصويت المنصوص عليه في أحكام القانون الموحد لمنظمة مواءمة قوانين الأعمال في أفريقيا (OHADA)، فإن كل سهم يمنح حقاً في الأرباح وفي صافي الأصول، بما يتناسب مع حصة رأس المال الذي يمثله.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de l'Assemblée Générale.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres ou, en conséquence, d'augmentation ou de réduction du capital, de fusion ou de toute autre opération, les propriétaires de titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis devront faire, pour l'exercice de ces droits, leur affaire personnelle du regroupement et éventuellement de l'achat ou la vente du nombre de titres nécessaires.

CHAPITRE 5 : DES ASSEMBLEES GENERALES

Article 12 : De la Composition

Les attributions relevant des Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires sont dévolues au Gouvernement et aux Entités publiques, représentés par un collège de six (06) membres, composé de la manière suivante :

Président : Ministre en charge des Finances ou son représentant.

Membres :

- un représentant de la Présidence de la République ;
- un représentant de la Primature ;
- un représentant du Ministère en charge de la justice ;
- le Directeur National de la BEAC.
- Un représentant du Secrétariat Général du Gouvernement.

Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint assistent aux Assemblées Générales à titre consultatif.

L'Actionnaire unique prend seul toutes les décisions qui doivent être prises en assemblée, qu'il s'agisse des décisions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire, de l'Assemblée Générale Extraordinaire ou de celles relevant de l'Assemblée Générale Spéciale.

الحقوق والواجبات المرتبطة بالسهم تتبع السند في كل يد يمر بها.

تعني ملكية سهم تلقائياً الانضمام للنظام الأساسي للشركة وقرارات الجمعية العمومية.

كلما كان من الضروري امتلاك عدة أسهم لممارسة حق أيا كان في حالة تبادل السندات أو توحيدها أو تخصيصها، أو نتيجة لذلك، زيادة أو تخفيض رأس المال أو الاندماج أو أي عملية أخرى، يجب على مالكي السندات المعزولة أو بعدد أقل من ذلك المطلوب، من أجل ممارسة هذه الحقوق، القيام بأعمالهم الشخصية وإعادة التوحيد وربما شراء أو بيع عدد من السندات اللازمة.

الفصل الخامس - الجمعيات العمومية

المادة 12 - التكوين

يتم تفويض الصلاحيات التي تندرج في إطار الجمعيات العمومية العادية وغير العادية إلى الحكومة والهيئات العامة، ممثلة في هيئة مكونة من ستة (06) أعضاء، تتكون على النحو التالي:

الرئيس: الوزير المكلف بالمالية أو من ينوب عنه.

الأعضاء:

- ممثل عن رئاسة الجمهورية؛
- ممثل عن رئاسة الوزراء؛
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالعدل؛
- المدير الوطني لبنك دول إفريقيا المركزية؛
- ممثل عن الأمانة العامة للحكومة.

يحضر المدير العام ونائبه الجمعيات العمومية بصفة استشارية.

يتخذ المساهم الوحيد وحده جميع القرارات التي يجب اتخاذها في الاجتماع، سواء كانت قرارات تقع ضمن اختصاص الجمعية العمومية العادية أو الجمعية العمومية غير العادية أو تلك التي تدخل في اختصاص الجمعية العمومية الخاصة.

Dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, l'Actionnaire unique prend toutes décisions qui sont de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire.

Les décisions sont prises au vu des rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux Comptes qui assistent aux réunions tenant lieu d'Assemblées Générales, conformément l'article 721 de l'Acte Uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales.

Les Assemblées Générales Ordinaires sont celles qui sont appelées à prendre toutes les décisions qui ne modifient pas les Statuts.

Les Assemblées Générales Extraordinaires sont celles appelées à décider ou autoriser des modifications directes ou indirectes des Statuts.

Les Assemblées Spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée pour statuer sur une modification des droits des actions de cette catégorie.

Article 13 : De la Convocation des Assemblées Générales

Les Assemblées Générales sont convoquées soit par le Président du Conseil d'administration ou, à défaut, par le Commissaire aux Comptes.

Pendant la période de liquidation, les Assemblées Générales sont convoquées par le (ou les) liquidateur(s).

Les Assemblées Générales se tiennent au siège social.

La convocation est faite par un avis inséré dans un journal d'annonces légales du ressort territorial où se situe le Siège social, quinze (15) jours francs avant la date de l'Assemblée. Toutefois, si toutes les actions sont nominatives, cet avis peut être remplacé par une lettre expédiée contre avis de réception, dans le même délai et aux frais de la société.

Lorsqu'une Assemblée n'a pu délibérer faute de réunir le quorum requis, la deuxième Assemblée et, le cas échéant, la

في غضون ستة أشهر من نهاية السنة المالية، يتخذ المساهم الوحيد جميع القرارات التي تقع ضمن اختصاص الجمعية العمومية العادية.

يتم اتخاذ القرارات على أساس تقارير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات في اجتماعات الجمعيات العمومية وفقاً للمادة 721 من القانون الموحد.

الجمعيات العمومية العادية هي تلك التي تُعنى باتخاذ جميع القرارات التي لا تعدل النظام الأساسي.

الجمعيات العمومية غير العادية هي تلك التي تُعنى باتخاذ قرار أو إذن بإجراء تعديلات مباشرة أو غير مباشرة على النظام الأساسي.

تجمع الجمعيات العمومية الخاصة أصحاب الأسهم في فئة معينة لاتخاذ قرار بشأن تعديل حقوق أسهم هذه الفئة.

المادة 13 - دعوة الجمعيات العمومية

تتم الدعوة إلى الجمعيات العمومية إما من قبل رئيس مجلس الإدارة أو، في حالة تعذر ذلك، من قبل مدقق الحسابات.

أثناء فترة التصفية، يتم عقد الجمعيات العمومية من قبل المصفي (أو المصفين).

تُعقد الجمعيات العمومية في المقر الرئيسي.

تتم الدعوة من خلال إشعار مدرج في إحدى جرائد الإعلانات القانونية للمقر الرئيسي، قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع. ومع ذلك، إذا كانت جميع الأسهم مسجلة، فيجوز استبدال هذا الإشعار بخطاب يتم إرساله مقابل إشعار استلام، خلال نفس الفترة وعلى نفقة الشركة.

عندما لا تتمكن جمعية عمومية من التداول بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب، تُعقد الجمعية الثانية، وعند الاقتضاء،

troisième Assemble, sont convoquées six (6) jours francs au moins à l'avance dans les mêmes formes que la première. L'avis ou les lettres de convocation de ces Assemblées reproduisent la date et l'ordre du jour de la première Assemblée.

Article 14 : De l'ordre du jour

L'ordre du jour des Assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.

L'Actionnaire unique agissant dans les conditions et délais fixés par l'Acte Uniforme, a la faculté de requérir, par lettre contre avis de réception, l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée des projets de résolutions.

L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour, lequel ne peut être modifié sur deuxième ou troisième évocation. Elle peut toutefois, en toutes circonstances révoquer un ou plusieurs administrateurs et demander leur remplacement.

Article 15 : De l'accès et de la représentation aux Assemblées

Les Membres du Gouvernement désignés à l'article 12 ci-dessus assistent aux Assemblées Générales et participent aux délibérations, personnellement ou par mandataire de leur choix, dans les conditions de forme et de délai mentionnées dans les avis de convocation, sans toutefois que ce délai ne puisse être inférieur à cinq (5) jours avant la réunion de l'Assemblée.

Article 16 : De la feuille de présence - du Bureau - du Procès-verbal

À chaque Assemblée est tenue une feuille de présence contenant les indications prescrites par l'Acte Uniforme.

Cette feuille de présence, dûment émargée par les membres du Conseil d'administration présents ou par leurs mandataires, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée ; les pouvoirs donnés à chaque mandataire y sont annexés.

الجمعية الثالثة، قبل ستة أيام على الأقل من الاجتماع بالطريقة نفسها التي انعقدت بها الجمعية العمومية الأولى. يعيد الإشعار أو خطابات الدعوة إلى عقد هذه الاجتماعات تكرار تاريخ وجدول أعمال الجمعية الأولى.

المادة 14 - جدول الأعمال

يتم تحديد جدول أعمال الاجتماعات من قبل كاتب الدعوة.

يملك المساهم الوحيد، الذي يعمل وفقاً للشروط والحدود الزمنية التي يحددها القانون الموحد، خيار طلب إدراج مشاريع القرارات في جدول أعمال الاجتماع، عن طريق خطاب مقابل إشعار استلام.

لا يمكن للجمعية التداول بشأن مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال، والتي لا يمكن تعديلها عند الإشارة الثانية أو الثالثة. ومع ذلك، يجوز لها في جميع الظروف فصل عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة وطلب استبدالهم.

المادة 15 - المشاركة في الاجتماعات والتمثيل فيها

يحضر أعضاء الحكومة المشار إليهم في المادة 12 أعلاه الجمعيات العمومية ويشاركون في المداولات، شخصياً أو بالوكالة من اختيارهم، وفقاً لشروط الشكل والموعد المذكورين في دعوات الاجتماع، ولكن هذا الموعد النهائي لا يمكن أن يكون أقل من خمسة أيام قبل انعقاد الجمعية العمومية.

المادة 16 - قائمة الحضور، المكاتب، محاضر الاجتماعات

في كل اجتماع، يتم الاحتفاظ بقائمة حضور تحتوي على المعلومات المنصوص عليها في القانون الموحد.

قائمة الحضور هذه، الموقعة حسب الأصول من قبل أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين أو من قبل وكلائهم، يتم المصادقة عليها من قبل مكتب الجمعية العمومية؛ ويرفق بها الصلاحيات الممنوحة لكل وكيل.

Le Bureau de l'Assemblée Générale est composé du Président de l'Assemblée Générale et d'un Secrétaire désigné parmi les membres. À défaut, l'Assemblée élit elle-même son Président.

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par l'Actionnaire unique.

Les procès-verbaux ainsi que leurs copies et extraits sont dressés, signés, archivés et délivrés, dans les conditions prévues par l'Acte Uniforme.

Article 17 : De l'Assemblée Générale Ordinaire

L'Assemblée Générale ordinaire est réunie au moins une fois l'an, dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice, sous réserve de prorogation de ce délai par décision de justice.

Article 18 : De l'Assemblée Générale Extraordinaire

L'Assemblée Générale Extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions et décider notamment de la fusion, la scission, l'apport partiel d'actif, la transformation ainsi que la dissolution ou la prorogation de la société, dans les conditions prévues par l'Acte Uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements de l'Actionnaire unique, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.

Article 19 : De l'Assemblée Générale Spéciale

S'il existe plusieurs catégories d'actions, aucune modification ne peut être faite aux droits des actions d'une de ces catégories, sans vote conforme d'une Assemblée Générale Extraordinaire ouverte à tous les actionnaires et, en outre, sans vote également conforme d'une Assemblée Spéciale ouverte aux seuls propriétaires des actions de la catégorie intéressée.

يتكون مكتب الجمعية العمومية من رئيس الجمعية العمومية وسكرتير معين من بين أعضائها. وإذا تعذر ذلك، تنتخب الجمعية نفسها رئيسها.

يقوم المساهم الوحيد بتنفيذ مهام مقرر الأصوات.

يتم تحرير المحاضر ونسخها ومستخرجاتها وتوقيعها وحفظها وتسليمها، وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون الموحد.

المادة 17 - الجمعية العمومية العادية

تجتمع الجمعية العمومية العادية مرة واحدة على الأقل في السنة، خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية، للموافقة على حسابات هذه السنة المالية، تحت تحفظ تمديد هذه الفترة بقرار من المحكمة.

المادة 18 - الجمعية العمومية غير العادية

يجوز للجمعية العمومية غير العادية تعديل النظام الأساسي في جميع أحكامها والبتّ على وجه الخصوص في الاندماج وفك الاندماج والمساهمة الجزئية في الأصول وتحويل الشركة وحلها أو تمديدتها، وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون الموحد. ومع ذلك، لا يجوز لها زيادة التزامات المساهم الوحيد، والتي تخضع للعمليات الناتجة عن توحيد الأسهم بانتظام.

المادة 19 - الجمعيات العمومية الخاصة

إذا كانت هناك عدة فئات من الأسهم، فلا يمكن إجراء أي تعديل على حقوق أسهم إحدى هذه الفئات، دون تصويت مطابق في الجمعية العمومية غير العادية المفتوحة لجميع المساهمين، وعلاوة على ذلك، بدون تصويت مطابق للجمعية الخاصة المفتوحة فقط لأصحاب الأسهم من الفئة المعنية.

Les Assemblées Générales Spéciales sont convoquées et peuvent délibérer dans les mêmes conditions que l'Assemblée Générale Extraordinaire.

يتم الدعوة إلى عقد الجمعيات العمومية الخاصة ومناقشتها بنفس شروط الجمعية العمومية غير العادية.

Article 20 : De la rémunération des membres de l'Assemblée

المادة 20 - مكافآت أعضاء الجمعية العمومية

Les membres de l'Assemblée Générale reçoivent des frais de session dont le montant est fixé par Décret, sur proposition du Ministre en charge des Finances.

يتقاضى أعضاء الجمعية العمومية أتعاب جلسات يحدد مقدارها بمرسوم.

Les frais de session ne peuvent être perçus que par les membres de l'Assemblée qui ont effectivement pris part à la session.

لا يمكن أن يحصل على أتعاب الجلسة إلا أعضاء الجمعية الذين شاركوا بالفعل في الجلسة.

CHAPITRE 6 - DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

الفصل السادس - مجلس الإدارة

Article 21 : De la composition du Conseil d'administration

المادة 21 - التكوين

Le Conseil d'administration de la société nationale de recouvrement des créances est composé d'un collège de neuf (09) membres choisis es qualité et en raison de leurs compétences professionnelles :

يتكون مجلس إدارة الشركة الوطنية لتحصيل الديون من هيئة من تسعة (09) أعضاء يتم اختيارهم بحكم منصبتهم وبناءً على مهاراتهم المهنية، وهم:

Président : Un représentant du Ministre en charge des Finances ;

الرئيس: ممثل عن الوزير المكلف بالمالية؛

Membres :

الأعضاء:

- un représentant de la Présidence de la République ;
- un représentant de la Primature ;
- un représentant du Ministère en charge de la justice ;
- Un représentant de la Direction Nationale de la BEAC ;
- Directeur en charge des Affaires Monétaires et des Etablissements de crédit du Ministère en charge des Finances;
- L'Inspecteur Général des Finances ;
- Un représentant du Secrétariat Général du Gouvernement ;
- le Président de l'Association Professionnelle des Etablissements de Crédit (APEC).

- ممثل عن رئاسة الجمهورية؛
- ممثل عن رئاسة الوزراء؛
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالعدل؛
- ممثل عن الإدارة الوطنية لبنك دول إفريقيا المركزية؛
- المدير المكلف بالشؤون النقدية ومؤسسات الائتمان بالوزارة المكلفة بالمالية؛
- المفتش العام للمالية؛
- ممثل عن الأمانة العامة للحكومة؛
- رئيس الجمعية المهنية لمؤسسات الائتمان.

La désignation des membres du Conseil d'administration est formalisée par un Décret, sur proposition du Ministre en charge des Finances. Leur fonction prend fin avec leur remplacement, démission, révocation ou décès.

يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة رسمياً بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير المكلف بالمالية. وتنتهي وظيفتهم باستبدالهم أو استقالتهم أو إقالتهم أو وفاتهم.

Le Conseil d'administration établit son Règlement Intérieur.

يعدّ مجلس الإدارة لائحته الداخلية.

Article 22 : Du Bureau du Conseil d'administration

المادة 22 - مكتب مجلس الإدارة

Le Président du Conseil d'administration assure d'office les fonctions de Président du Bureau du Conseil d'administration. Le secrétariat des sessions du Conseil d'administration est assuré par le Directeur Général.

يتولى رئيس مجلس الإدارة تلقائياً مهام رئيس مكتب مجلس الإدارة ويتولى المدير العام شؤون السكرتارية جلسات مجلس الإدارة.

Article 23 : De la convocation, des délibérations et Des Comptes rendus du Conseil

المادة 23 - الدعوة إلى الاجتماع، والمداولات، ومحاضر اجتماعات المجلس

Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que nécessaire en session ordinaire ou extraordinaire, sur convocation de son Président.

يجتمع مجلس الإدارة كلما دعت الضرورة إلى ذلك في دورة عادية أو غير عادية، بدعوة من رئيسه.

Le Conseil d'administration se réunit au moins quatre (4) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son Président.

يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل في السنة في دورة عادية بدعوة من رئيسه.

Les convocations au Conseil d'administration de la Société Nationale de Recouvrement des Créances peuvent se faire par courrier électronique, par télex, télégramme ou télécopie, confirmées par lettre recommandée ou tout moyen laissant trace écrite, adressée aux membres dix (10) jours francs avant la date prévue pour la session.

يمكن إرسال الدعوات إلى مجلس إدارة الشركة الوطنية لتحصيل الديون عن طريق البريد الإلكتروني أو التلكس أو البرقية أو الفاكس، مؤكدة برسالة مسجلة أو بأي وسيلة تترك أثراً مكتوباً، موجهة إلى الأعضاء قبل عشرة (10) أيام صافية من التاريخ المقرر للجلسة.

Un Administrateur peut donner mandat à un autre Administrateur de le représenter à une séance du Conseil. Chaque Administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule procuration.

يجوز لأي إداري تفويض إداري آخر لتمثيله في اجتماع مجلس الإدارة. ويجوز لكل إداري أن يكون له توكيل واحد فقط خلال نفس الاجتماع.

Le Conseil ne délibère valablement que si la majorité simple des membres sont présents ou représentés. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.

يتداول المجلس بشكل صحيح فقط في حالة حضور الأغلبية البسيطة للأعضاء أو تمثيلهم. في حالة تعادل الأصوات، يرجح جانب صوت الرئيس.

Pour l'établissement des procès-verbaux et comptes rendus du Conseil d'administration, celui-ci désigne un Secrétaire de séance qui peut être choisi en dehors du Conseil et de la Direction Générale.

لإعداد محاضر وتقارير مجلس الإدارة، يقوم الأخير بتعيين سكرتير الاجتماع الذي يمكن اختياره من خارج مجلس الإدارة والإدارة العامة.

Les procès-verbaux ainsi que leurs copies ou extraits sont dressés, signés, archivés, délivrés et certifiés conformément aux dispositions de l'Acte Uniforme.

يتم تحرير المحاضر ونسخها أو مستخرجاتها وتوقيعها وأرشفتها وتسليمها واعتمادها وفق أحكام القانون الموحد.

Article 24 : Des pouvoirs du Conseil d'administration

المادة 24 - صلاحيات المجلس

Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs pour agir au nom de la société et pour autoriser toutes les opérations intéressant l'activité de la société. Il délibère notamment sur des aspects nombreux et variés de la vie de la société :

يُمنح مجلس الإدارة صلاحيات التصرف باسم الشركة وتفويض جميع العمليات المتعلقة بنشاط الشركة. وعلى وجه الخصوص، فإنه يتداول بشأن:

- repartir les indemnités de présence aux réunions du Conseil d'administration ;
 - autoriser les cautions, avals, garanties à première demande souscrites par la Société Nationale de Recouvrement des Créances pour des engagements pris par des tiers ;
 - autoriser toute aliénation des biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, conformément à la législation en vigueur ;
 - approuver le plan de recrutement du personnel proposé par le Directeur Général ;
 - nommer sur proposition du Directeur Général aux postes de responsabilités jusqu'aux rangs de sous-directeurs ;
 - autoriser le licenciement de tout personnel, sur proposition du Directeur Général ;
 - le rapport de gestion de la société ;
 - les propositions de nomination et de révocation des membres des Comités Spécialisés ou Commissions, ainsi que des Directeurs techniques de la société ;
 - l'organigramme de la société et son règlement intérieur ;
 - le statut du personnel et les procédures de fonctionnement de la société ;
 - le budget et les comptes prévisionnels, les acquisitions et les aliénations de patrimoine ;
 - les prises de participation financière ;
 - les comptes de fin d'exercice ;
 - la politique générale d'exploitation de la société ;
 - les emprunts après avis favorable du Ministre en charge des Finances ;
 - le programme pluriannuel d'actions et d'investissements ;
 - le règlement intérieur ;
- توزيع علاوات حضور اجتماعات مجلس الإدارة؛
 - تفويض الكفالات والموافقات والضمانات عند الطلب الأول الذي شاركت به الشركة الوطنية لتحصيل الديون للالتزامات التي قدمتها أطراف ثالثة؛
 - الإذن بأي تصرف في الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة، الملموسة أو غير الملموسة، وفقاً للتشريعات السارية؛
 - الموافقة على خطة تعيين الموظفين التي اقترحها المدير العام؛
 - التعيين بناءً على اقتراح المدير العام في مناصب المسؤولية حتى درجة نائب المدير؛
 - الإذن بفصل كل من الموظفين، بناءً على اقتراح المدير العام؛
 - تقرير إدارة الشركة؛
 - مقترحات تعيين وعزل أعضاء اللجان المتخصصة أو اللجان الفرعية، وكذلك المديرين الفنيين للشركة؛
 - الهيكل التنظيمي للشركة ولائحتها الداخلية؛
 - وضع الموظفين وإجراءات تشغيل الشركة؛
 - الميزانية والحسابات المؤقتة، ومقتنيات الأصول والتصرف فيها؛
 - مقتنيات المشاركة المالية؛
 - حسابات نهاية السنة المالية؛
 - سياسة التشغيل العامة للشركة؛
 - الاقتراضات بعد إبداء رأي إيجابي من الوزير المكلف بالمالية؛
 - برنامج العمل متعدد السنوات والاستثمار؛
 - اللائحة الداخلية؛

- les projets de règlement ou d'accord collectif d'établissement ; approuver les contrats de performance ou toute convention y compris les emprunts préparés par le Directeur Général et ayant une incidence sur le budget ;
- la fixation des règles générales d'emploi des réserves ;
- la nomination ou révocation du/des commissaire(s) au compte, la délivrance de son quitus et la fixation de sa rémunération ;
- la décision relative à la poursuite de l'activité de la société en cas de perte de la moitié du capital.

Article 25 : Le Conseil est également chargé de veiller au suivi de l'ensemble des questions relatives aux recouvrements des créances, à la réalisation des autres actifs et à l'utilisation des produits en résultant. Il appartient en conséquence au Conseil :

- d'autoriser l'ouverture d'un ou de plusieurs comptes permettant d'organiser la centralisation des recouvrements et de suivre l'utilisation du produit de ces recouvrements ;
- de fixer, le cas échéant, des objectifs périodiques de recouvrement à atteindre par la société dans le respect de ceux qui lui sont assignés par le cahier des charges ;
- de constater et d'évaluer les réalisations effectives en matière de recouvrement ;
- de donner délégation au Directeur Général de la Société de tous autres pouvoirs de sa compétence à l'exception de ceux lui revenant en matière de contrôle des recouvrements ; notamment en matière d'abandon de créances et de cessions d'actifs ;
- de nommer un auditeur chargé de vérifier les comptes de la société et la situation périodique des actifs et passifs confiés à la société.

Le Conseil d'administration veille à l'application de ses délibérations par le Directeur Général. Il est informé des rapports des organes de contrôle sur la gestion de la société. Il peut décider la création des comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son Président soumet à l'examen.

- مشاريع اللوائح أو اتفاقيات التأسيس الجماعية؛ الموافقة على عقود الأداء أو أي اتفاقية بما في ذلك الاقتراضات التي أعدها المدير العام والتي لها تأثير على الميزانية؛

- تحديد القواعد العامة لاستخدام الاحتياطات؛

- تعيين أو عزل مدقق (مدققي) الحسابات، وتسليم إبراء ذمته وتحديد أجره؛

- القرار المتعلق باستمرار نشاط الشركة في حالة خسارة نصف رأس المال.

المادة 25 - إن مجلس الإدارة مكلف أيضاً بضمان متابعة جميع المسائل المتعلقة بتحصيل الديون، وتحقيق الأصول الأخرى واستخدام المنتجات الناتجة. وعليه، فإن الأمر متروك لمجلس الإدارة:

- السماح بفتح حساب واحد أو أكثر مما يتيح تنظيم مركزة التحصيلات ومتابعة استخدام منتج هذه التحصيلات؛

- تحديد أهداف التحصيل الدورية، عند الاقتضاء، التي يتعين على الشركة تحقيقها وفقاً لتلك التي يحددها دفتر المهام؛

- ملاحظة وتقييم الإنجازات الفعلية فيما يتعلق بالتحصيل؛

- تفويض المدير العام للشركة جميع الصلاحيات الأخرى التي تدخل في اختصاصه، باستثناء تلك المتعلقة بمراقبة التحصيل؛ خاصة فيما يتعلق بشطب الديون وبيع الأصول؛

- تعيين مدقق حسابات مكلف بالتدقيق في حسابات الشركة والوضع الدوري للأصول والالتزامات الموكلة للشركة.

يضمن مجلس الإدارة تطبيق مداولاته من قبل المدير العام. ويتم إطلاع على تقارير جهات الرقابة عن إدارة الشركة. ويجوز أن ينشئ لجناً مكلفاً بدراسة المسائل التي يطرحها هو نفسه للفحص أو رئيسه.

Le Conseil peut conférer à un ou plusieurs de ses membres, tout mandat spécial pour un ou plusieurs objets déterminés.

Article 26 : De la Présidence du Conseil d'administration

Le Président du Conseil d'administration convoque et préside les réunions du Conseil d'administration.

Il s'assure au préalable de l'établissement et de l'envoi des convocations et des ordres du jour dans les délais légaux.

Il veille à ce que les comptes rendus, approuvés par lui, soient également transmis aux Administrateurs, au Directeur Général et au Commissaire aux Comptes. Il reçoit dans ce sens les demandes du Directeur Général pour tous les points à faire figurer à l'ordre du jour, ainsi que toutes les informations à transmettre notamment, les comptes de gestion.

Il veille à l'effectivité du contrôle de la gestion de la société par le Conseil d'administration. Il opère, à toute époque de l'année, les vérifications qu'il juge opportunes.

Article 27 : De la rémunération des Administrateurs

Le Président du Conseil d'administration, ainsi que les Administrateurs reçoivent des jetons de présence dont le montant est fixé par l'Assemblée Générale.

Lorsque le Conseil d'administration se tient hors du lieu du siège de la société, les Administrateurs perçoivent, en plus des jetons de présence, la totalité de leurs frais de transport ainsi que leurs frais de séjour pendant la session.

Les jetons de présence ne peuvent être perçus que par les Administrateurs qui ont effectivement pris part à la session.

CHAPITRE 7 : DE LA DIRECTION GENERALE

Article 28 : du Directeur Général

La Direction Générale de la Société Nationale de Recouvrement de Créances est dirigée et animée par un Directeur Général assisté d'un Adjoint, choisis sur la

proposition du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres, tout mandat spécial pour un ou plusieurs objets déterminés.

المادة 26 - رئيس مجلس الإدارة

يدعو رئيس مجلس الإدارة إلى اجتماعات مجلس الإدارة ويترأسها.

ويتأكد مسبقاً من أن دعوات الاجتماع وجدول الأعمال قد تم إعدادها وإرسالها خلال المواعيد القانونية.

وهو يتأكد من إرسال المحاضر التي وافق هو عليها إلى أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ومدقق الحسابات. وبهذا المعنى، فإنه يتلقى الطلبات من المدير العام لجميع البنود التي سيتم تضمينها في جدول الأعمال، وكذلك جميع المعلومات التي سيتم نقلها، لا سيما حسابات الإدارة.

يسهر على ضمان فعالية المراقبة على إدارة الشركة من قبل مجلس الإدارة. وهو يقوم، في أي وقت من السنة، بإجراء التحقيقات التي يراها مناسبة.

المادة 27 - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

يتقاضى رئيس مجلس الإدارة وكذلك الإداريون نثرات الحضور التي تحددها الجمعية العمومية.

عندما يتعقد مجلس الإدارة خارج مقر الشركة، يتلقى أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى نثرات الحضور، جميع تكاليف سفرهم بالإضافة إلى نفقات إقامتهم خلال الجلسة.

لا يحصل على نثرات الحضور إلا أعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا بالفعل في الجلسة.

الفصل السابع - الإدارة العامة

المادة 28 - المدير العام

يدير الإدارة العامة للشركة الوطنية لتحصيل الديون مدير عام يساعده نائب، يتم اختيارهما على أساس مهارتهما ويتم تعيينهما

بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير المكلف بالمالية.

base de leurs compétences et nommés par Décret, sur proposition du Ministre en charge des Finances.

Le Directeur Général, sous réserve des pouvoirs du Conseil d'administration, est chargé de la gestion administrative, financière, technique et matérielle de la société.

يتولى المدير العام، تحت تحفظ صلاحيات مجلس الإدارة، مسؤولية الإدارة الإدارية والمالية والفنية والمادية للشركة.

À ce titre, il :

على هذا النحو، فهو:

- est responsable devant le Conseil d'administration ;
 - assiste à toutes les réunions du Conseil d'administration avec voix consultative ;
 - prépare les réunions du Conseil d'administration et veille à l'exécution des délibérations et décisions dudit Conseil ;
 - prend toute initiative, dans la limite de ses attributions et de celles qui lui sont spécialement déléguées par le Conseil d'administration ;
 - présente au Conseil d'administration le rapport semestriel, ainsi que le rapport annuel d'activité comprenant notamment la situation financière commentée de la société ; et lui soumet un rapport de gestion faisant notamment le point de l'exécution des budgets et des programmes pluriannuels d'actions et d'investissements ;
 - prépare le projet de budget prévisionnel de la société et le soumet pour approbation au Conseil d'administration ;
 - est ordonnateur principal du budget de la société ; et veille à son exécution tant en recettes qu'en dépenses ;
 - autorise, dans le cadre des budgets approuvés, les engagements des dépenses de fournitures, de services et de travaux et, en général, gère le budget ;
 - contracte et résilie toutes assurances et tous baux au nom de la société ;
 - élabore le projet de convention d'entreprise et le projet de règlement intérieur pour adoption par le Conseil d'administration et veille à leur application ;
- مسؤول أمام مجلس الإدارة؛
 - يحضر جميع اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية؛
 - يحضر لاجتماعات مجلس الإدارة ويسهر على تنفيذ مداورات المجلس وقراراته؛
 - يتخذ كل مبادرة، في حدود صلاحياته وتلك المفوضة إليه بشكل خاص من قبل مجلس الإدارة؛
 - يقدم التقرير نصف السنوي إلى مجلس الإدارة، وكذلك تقرير النشاط السنوي بما في ذلك الوضع المالي للشركة المعلق عليها؛ ويرفع تقريراً إدارياً إليه، بما في ذلك تحديث عن تنفيذ الميزانيات وبرامج العمل والاستثمار متعدد السنوات؛
 - يعدّ مشروع الميزانية الأولية للشركة ويعرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليه؛
 - هو الأمر الرئيسي لميزانية الشركة؛ ويشرف على تنفيذها من حيث الإيرادات والنفقات؛
 - يأذن، في إطار الميزانيات المعتمدة، بتعهدات الإنفاق على الإمدادات والخدمات والأشغال وإدارة الميزانية بشكل عام؛
 - يعقد وينهي جميع التأمينات وجميع عقود الإيجار باسم الشركة؛
 - يعدّ مشروع اتفاقية الشركة ومشروع اللائحة الداخلية لاعتمادها من قبل مجلس الإدارة والإشراف على تطبيقها؛

- soumet le projet d'organigramme de la société au Conseil d'administration pour approbation ;
- propose au Conseil d'administration le recrutement, la nomination et la carrière, les emplois ainsi que leurs critères ;
- propose au Conseil d'administration la nomination des Directeurs techniques ;
- organise les appels d'offres ;
- signe tous les actes, conventions et transactions pour lesquels la loi ou le Conseil d'administration lui reconnaît compétence ;
- représente la société dans tous les actes de la vie civile et en justice.

- يرفع مشروع الهيكل التنظيمي للشركة إلى مجلس الإدارة لاعتماده؛
- يقترح على مجلس الإدارة التوظيف والتعيين والحياة المهنية والوظائف ومعاييرها؛
- يقترح على مجلس الإدارة تعيين المديرين الفنيين؛
- ينظم دعوات المناقصات؛
- يوقع على جميع القرارات والاتفاقيات والمعاملات التي يقر القانون أو مجلس الإدارة بأنه مختص بها؛
- يمثل الشركة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء.

Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint perçoivent une rémunération et des avantages nécessaires à leurs missions. Les rémunérations et les avantages en question sont fixés par le Conseil d'administration.

يتلقى المدير العام ونائب المدير العام أجراً ومزايا ضرورية لأداء مهامهما. ويتم تحديد الأجور والمزايا من قبل مجلس الإدارة.

En cas d'empêchement, de décès, de démission ou de révocation du Directeur Général, le Directeur Général Adjoint désigné assure les fonctions de Directeur Général jusqu'à la nomination d'un nouveau Directeur Général.

في حالة اعتذار المدير العام أو وفاته أو استقالته أو فصله، يتولى نائب المدير العام المعين مهام المدير العام حتى تعيين مدير عام جديد.

CHAPITRE 8 : DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

الفصل الثامن – مدققو الحسابات

Article 29 : Des Commissaires aux Comptes

المادة 29 - مدققو الحسابات

Un Commissaire aux Comptes et un suppléant sont nommés par l'Assemblée Générale Ordinaire pour les deux premiers exercices sociaux. En cours de vie sociale, le Commissaire aux comptes et son suppléant sont désignés pour un an. Le mandat du Commissaire aux Comptes et de son suppléant est renouvelable.

يتم تعيين مدقق الحسابات وبديل من قبل الجمعية العمومية العادية للسنتين الماليتين الأولى والثانية. خلال حياة الشركة، يتم تعيين مدقق الحسابات وبديله لمدة عام واحد. وولاية مدقق الحسابات وبديله قابلة للتجديد.

Le Commissaire aux comptes doit être un Expert-comptable agréé par la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC). Le Commissaire aux Comptes procède à la certification de la régularité, de la sincérité et de la transparence des états financiers de synthèse et à la dénonciation au ministère public des faits délictueux découverts ainsi

يجب أن يكون مدقق الحسابات محاسباً قانونياً معتمداً من قبل المجموعة الاقتصادية والنقدية لإفريقيا المركزية (سيماك). يشرع مدقق الحسابات في صدق انتظام وشفافية البيانات المالية الموجزة



que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de l'exercice social.

En contrepartie de la mission du Commissaire aux Comptes, celui-ci perçoit des honoraires qui sont à la charge de la société. Les honoraires du Commissaire aux Comptes sont fixés par l'Assemblée Générale Ordinaire. A la demande du Président du Conseil d'administration, la société peut également allouer au Commissaire aux Comptes une rémunération exceptionnelle dans le cadre des activités complémentaires décrites par l'Acte Uniforme.

Le Commissaire aux Comptes titulaire et le Commissaire aux Comptes suppléant exercent leur mission de contrôle conformément aux dispositions de l'Acte Uniforme.

Le Gouvernement peut nommer un Auditeur externe pour examiner les comptes de la Société Nationale de Recouvrement des Créances.

CHAPITRE 9 : DE L'INTERDICTION

Article 30 : Activité incompatible

Les Administrateurs, le Directeur Général, le Directeur Général Adjoint et les Directeurs techniques doivent jouir de leurs droits civiques et ne s'être pas rendus coupables de malversations au préjudice des institutions, sociétés et organismes publics, parapublics ou privés.

Il est fait interdiction aux Administrateurs, aux Commissaires aux Comptes, aux Directeurs Généraux et Directeurs et Cadres de la Société d'avoir un quelconque intérêt dans tout contrat signé par la société ou dans toute entreprise tierce avec laquelle la Société se propose de signer un contrat.

Les fonctions de Directeur Général, Directeur Général Adjoint et de Directeurs ne peuvent pas faire l'objet de cumul avec d'autres fonctions publiques ou privées salariées.

Les nominations contraires aux dispositions de l'alinéa ci-dessus sont nulles et de nul effet. La nullité prévue à l'alinéa ci-dessus est d'ordre public.

و يبلغ النيابة العامة بالأعمال الإجرامية المكتشفة وكذلك الوضع

المالي وأصول الشركة في نهاية السنة المالية.

في مقابل مهمة مدقق الحسابات، يتلقى الأخير أتعاباً تتحملها الشركة. ويتم تحديد أتعاب المدقق من قبل الجمعية العمومية العادية. وبناءً على طلب رئيس مجلس الإدارة، يجوز للشركة أيضاً تخصيص مكافأة استثنائية للمدقق في إطار الأنشطة الإضافية الموضحة في القانون الموحد.

يقوم كل من مدقق الحسابات الرئيسي والبديل بمهمة التدقيق وفقاً لأحكام القانون الموحد.

يجوز للحكومة تعيين مدقق خارجي لفحص حسابات الشركة الوطنية لتحصيل الديون.

الفصل التاسع - المحظورات

المادة 30 - النشاط غير المتوافق

يجب أن يتمتع الإداريون والمدير العام ونائب المدير العام والمديرون بحقوقهم المدنية وألاً يكونوا مدانين بالاختلاس على حساب المؤسسات والشركات والهيئات العامة وشبه العامة أو الخاصة.

يحظر على الإداريين ومدققي الحسابات والمديرين العامين والمديرين وكوادر الشركة أي مصلحة في أي عقد موقع من قبل الشركة أو في أي شركة تابعة لطرف ثالث تقترح الشركة إبرام عقد معها.

لا يمكن الجمع بين منصب المدير العام، ونائب المدير العام والمديرين مع مناصب عامة أو خاصة أخرى ذات رواتب.

تعتبر التعيينات المخالفة لأحكام الفقرة أعلاه ملغية وباطلة. والبطالان المنصوص عليه في الفقرة أعلاه يتعلق بالنظام العام.

CHAPITRE 10 : DES RESSOURCES ET DE L'INFORMATION DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE

Article 31 : Des ressources et charges de la Société Nationale de Recouvrement des Créances

1) Les ressources de la Société Nationale de Recouvrement des Créances sont constituées notamment par :

- les produits des différentes prestations de service de recouvrement des créances ;
- les produits perçus au titre de ces activités ;
- les intérêts bancaires ;
- les subventions de l'État.

2) Les charges de la Société Nationale de Recouvrement des Créances comprennent :

- les frais de gestion ;
- les frais de matériels et de produits divers ;
- les traitements et salaires ;
- l'entretien des locaux et des installations ;
- les dépenses d'investissement.

Article 32 : De l'information de l'actionnaire unique

L'Actionnaire unique a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et le contrôle de la société.

Les rapports financiers, complétés des statistiques reprenant les résultats de la Société Nationale de Recouvrement des Créances et les prévisions, doivent être adressés mensuellement à l'Actionnaire unique.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi et de mise à disposition sont déterminés par les articles 525 et 526 de l'Acte Uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales.

En outre, l'Actionnaire unique peut, deux fois par exercice, poser des questions écrites au Directeur Général, sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.

الفصل العاشر - موارد ومعلومات المساهم الوحيد

المادة 31 - موارد ونفقات الشركة الوطنية لتحصيل الديون

(1) تتكون موارد الشركة الوطنية لتحصيل الديون بشكل خاص من:

- الدخل من خدمات تحصيل الديون المختلفة؛

- الدخل المحصل من هذه الأنشطة؛

- الفوائد المصرفية؛

- إعانات الدولة.

(2) تشمل نفقات الشركة الوطنية لتحصيل الديون ما يلي:

- تكاليف الإدارة؛

- تكاليف المعدات والمنتجات المتنوعة؛

- الرواتب والأجور؛

- صيانة المباني والمرافق؛

- الإنفاق الاستثماري.

المادة 32 - إعلام المساهم الوحيد

للمساهم الوحيد الحق في الحصول على الوثائق اللازمة لتمكينه من اتخاذ قرار مستنير وإصدار حكم مستنير بشأن إدارة الشركة والسيطرة عليها.

يجب إرسال التقارير المالية، المكملة بالإحصائيات التي تظهر نتائج الشركة الوطنية لتحصيل الديون والتنبؤات، شهرياً إلى المساهم الوحيد.

طبيعة هذه الوثائق وشروط إرسالها وإتاحتها محددة في المادتين 525 و 526 من القانون الموحد.

بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمساهم الوحيد، مرتين في السنة المالية، طرح أسئلة مكتوبة على المدير العام حول أي عمل من المحتمل أن تعرض استمرارية العمليات للخطر.

CHAPITRE 11 : DE L'EXERCICE SOCIAL ET DE LA GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE DE L'EXERCICE SOCIAL

Article 33 : De l'exercice social

L'exercice social débute le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice commencera à la publication du présent décret pour se terminer le 31 décembre 2023.

Article 34 : Des états financiers annuels

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux dispositions de l'Acte uniforme relatif au Droit comptable.

Dans la préparation de son bilan, la Société Nationale de Recouvrement des Créances doit également se référer aux principes comptables et aux standards internationalement admis.

A la clôture de chaque exercice, telle que prévue à l'article 15 des présents Statuts, le Conseil d'administration dresse les états financiers de synthèse prévus par l'Acte Uniforme susvisé.

Il établit un rapport sur la situation et l'activité de la société et son activité pendant l'exercice écoulé et sur leur évolution prévisible.

Tous ces documents sont mis à la disposition du Commissaire aux Comptes, quarante-cinq (45) jours au moins, avant l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle.

Article 35 : Du régime des fonds de la Société Nationale de Recouvrement des Créances

Les fonds de la société sont soumis au régime des deniers publics.

Article 36 : De l'affectation et répartition des résultats

Les produits de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets ou les pertes de l'exercice.

Le bénéfice net distribuable est constitué par le résultat de l'exercice, augmenté des reports bénéficiaires, diminué des pertes

الفصل الحادي عشر - السنة المالية والإدارة المالية والمحاسبة
للسنة المالية

المادة 33 - السنة المالية

تبدأ السنة المالية من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام. وكاستثناء، ستبدأ السنة المالية الأولى عند نشر هذا المرسوم وتنتهي في 31 ديسمبر 2023.

المادة 34 - البيانات المالية السنوية

يتم الاحتفاظ بحسابات منتظمة لمعاملات الشركات وفقاً لأحكام القانون الموحد المتعلقة بقانون المحاسبة.

عند إعداد حصيلتها، يجب على الشركة الوطنية لتحصيل الديون أيضاً الرجوع إلى مبادئ ومعايير المحاسبة المعترف بها دولياً.

في نهاية كل سنة مالية، كما هو منصوص عليه في المادة 15 من هذا النظام الأساسي، يعدّ مجلس الإدارة البيانات المالية الموجزة المنصوص عليها في القانون الموحد المذكور أعلاه.

يقوم بإعداد تقرير عن وضع ونشاط الشركة ونشاطه خلال السنة المالية الماضية وتطورها المنظور.

يتم توفير جميع هذه الوثائق لمدقق الحسابات قبل خمسة وأربعين يوماً على الأقل من عقد الجمعية العمومية العادية السنوية.

المادة 35 - نظام أموال الشركة الوطنية لتحصيل الديون

تخضع أموال الشركة لنظام المال العام.

المادة 36 - تخصيص الدخل وتوزيعه

إن دخل كل سنة مالية، بعد خصم النفقات العامة وتكاليف الشركة الأخرى، بما في ذلك جميع الإهلاكات والمخصصات، يشكل صافي أرباح أو خسائر السنة المالية.

يتكون صافي الربح القابل للتوزيع من دخل السنة المالية مضافاً إليه الربح المرّحل مطروحاً منه الخسائر السابقة وخصم المال الاحتياطي القانوني. يتكون المال الاحتياطي القانوني من 10% من صافي الربح

CHAPITRE 11 : DE L'EXERCICE SOCIAL ET DE LA GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE DE L'EXERCICE SOCIAL

الفصل الحادي عشر - السنة المالية والإدارة المالية والمحاسبة
للسنة المالية

Article 33 : De l'exercice social

المادة 33 - السنة المالية

L'exercice social débute le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice commencera à la publication du présent décret pour se terminer le 31 décembre 2023.

تبدأ السنة المالية من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام. وكاستثناء، ستبدأ السنة المالية الأولى عند نشر هذا المرسوم وتنتهي في 31 ديسمبر 2023.

Article 34 : Des états financiers annuels

المادة 34 - البيانات المالية السنوية

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux dispositions de l'Acte uniforme relatif au Droit comptable.

يتم الاحتفاظ بحسابات منتظمة لمعاملات الشركات وفقاً لأحكام القانون الموحد المتعلقة بقانون المحاسبة.

Dans la préparation de son bilan, la Société Nationale de Recouvrement des Créances doit également se référer aux principes comptables et aux standards internationalement admis.

عند إعداد حصيلتها، يجب على الشركة الوطنية لتحصيل الديون أيضاً الرجوع إلى مبادئ ومعايير المحاسبة المعترف بها دولياً.

A la clôture de chaque exercice, telle que prévue à l'article 15 des présents Statuts, le Conseil d'administration dresse les états financiers de synthèse prévus par l'Acte Uniforme susvisé.

في نهاية كل سنة مالية، كما هو منصوص عليه في المادة 15 من هذا النظام الأساسي، يعدّ مجلس الإدارة البيانات المالية الموجزة المنصوص عليها في القانون الموحد المذكور أعلاه.

Il établit un rapport sur la situation et l'activité de la société et son activité pendant l'exercice écoulé et sur leur évolution prévisible.

يقوم بإعداد تقرير عن وضع ونشاط الشركة ونشاطه خلال السنة المالية الماضية وتطورها المنظور.

Tous ces documents sont mis à la disposition du Commissaire aux Comptes, quarante-cinq (45) jours au moins, avant l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle.

يتم توفير جميع هذه الوثائق لمُدقق الحسابات قبل خمسة وأربعين يوماً على الأقل من عقد الجمعية العمومية العادية السنوية.

Article 35 : Du régime des fonds de la Société Nationale de Recouvrement des Créances

المادة 35 - نظام أموال الشركة الوطنية لتحصيل الديون

Les fonds de la société sont soumis au régime des deniers publics.

تخضع أموال الشركة لنظام المال العام.

Article 36 : De l'affectation et répartition des résultats

المادة 36 - تخصيص الدخل وتوزيعه

Les produits de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets ou les pertes de l'exercice.

إن دخل كل سنة مالية، بعد خصم النفقات العامة وتكاليف الشركة الأخرى، بما في ذلك جميع الإهلاكات والمخصصات، يشكل صافي أرباح أو خسائر السنة المالية.

Le bénéfice net distribuable est constitué par le résultat de l'exercice, augmenté des reports bénéficiaires, diminué des pertes

يتكون صافي الربح القابل للتوزيع من دخل السنة المالية مضافاً إليه الربح المرّحل مطروحاً منه الخسائر السابقة وخصم المال الاحتياطي القانوني. يتكون المال الاحتياطي القانوني من 10% من صافي الربح

antérieures et du prélèvement pour le fonds de réserve légale. Le fonds de réserve légale est constitué de 10 % du bénéfice net distribuable. Ce fonds cesse d'être obligatoire lorsqu'il atteint une somme égale à vingt pour cent (20%) du capital social.

Les pertes, si elles en existent, sont portées au compte « report à nouveau » ou compensées directement avec les réserves existantes.

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, l'Assemblée Générale détermine, sur proposition du Conseil d'administration, toutes sommes qu'il juge convenables de prélever sur ce bénéfice pour être reportées à nouveau sur l'exercice suivant ou inscrites à un ou plusieurs fonds de réserves ordinaires ou extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont il détermine l'affectation ou l'emploi.

L'Assemblée Générale peut, après constatation de l'existence de réserves non exigées par la loi, décider en outre, la mise en distribution des sommes prélevées sur ces réserves ; dans ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels ces prélèvements sont effectués.

Article 37 : De l'actif net inférieur à la moitié du capital social

Si, du fait de pertes constatées dans les états financiers de synthèse, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Conseil d'administration, ou éventuellement le Commissaire aux Comptes doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, convoquer l'Assemblée Générale Extraordinaire à l'effet de décider, s'il y a lieu, de la nomination d'un Administrateur provisoire ou d'une dissolution anticipée de la société.

القابل للتوزيع. يتوقف هذا المال عن كونه إلزامياً عندما يصل إلى مبلغ يساوي عشرين بالمائة من رأس المال.

يتم نقل الخسائر، إن وجدت، إلى حساب "الأرباح المحتجزة" أو المعوضة مباشرة من الاحتياطيات الحالية.

بعد الموافقة على الحسابات والإقرار بوجود ربح قابل للتوزيع، تحدد الجمعية العمومية، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، جميع المبالغ التي ترى أنها مناسبة خصمها من هذا الربح ليتم ترحيلها مرة أخرى إلى السنة المالية التالية أو تسجل في مال واحد أو أكثر من الأموال الاحتياطية العادية أو غير العادية أو العامة أو الخاصة، حيث تحدد تخصيصها أو استخدامها.

يجوز للجمعية العمومية، بعد ملاحظة وجود احتياطيات لا يقتضيها القانون، أن تقرر أيضاً توزيع المبالغ المقتطعة من هذه الاحتياطيات؛ في هذه الحالة، يشير القرار صراحة إلى البنود الاحتياطية التي يتم إجراء عمليات الاقتطاع منها.

المادة 37 - صافي الأصول الأقل من نصف رأس المال

إذا أصبحت حقوق المساهمين في الشركة، نتيجة للخسائر المذكورة في البيانات المالية الموجزة، أقل من نصف رأس مال الشركة، فيجب على مجلس الإدارة، أو ربما مدقق الحسابات، في غضون أربعة أشهر بعد الموافقة على الحسابات التي كشفت عن هذه الخسارة، دعوة الجمعية العمومية غير العادية للبت، إذا لزم الأمر، بشأن تعيين إداري مؤقت أو حل مبكر للشركة.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit, dans le délai de deux ans qui suit la clôture de l'exercice déficitaire, être réduit d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, à moins que, dans ce délai, l'actif net n'ait été reconstitué à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

À défaut, ou si le capital est réduit à un montant inférieur au minimum légal, tout intéressé, peut demander en justice la dissolution de la société.

CHAPIITRE 12 : De la dissolution et de la liquidation

Article 38 : De la Dissolution et Liquidation

En cas de perte partielle d'actifs, et au cas où les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du Capital Social, le Président du Conseil d'administration est tenu, dans les quatre (4) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de proposer la tenue d'une Assemblée Générale Extraordinaire, à l'effet de décider si la dissolution anticipée de la société peut avoir lieu.

La société est dissoute pour les causes communes à toutes les sociétés. La dissolution anticipée peut être prononcée par l'Assemblée Générale Extraordinaire qui désigne un ou plusieurs liquidateurs.

Pendant tout le cours de la liquidation, et jusqu'à expresse décision contraire, tous les éléments de l'actif social non encore répartis continuent de demeurer la propriété de la société.

Pendant la liquidation, les pouvoirs des membres du Gouvernement désignés à l'article 12 ci-dessus continuent comme pendant le cours normal de la société ; ils confèrent, s'il y a lieu, tous pouvoirs spéciaux aux liquidateurs ; ils approuvent les comptes de la liquidation et donnent quitus aux liquidateurs.

إذا لم يتم إعلان الحل، يجب تخفيض رأس المال، في غضون عامين .
بعد نهاية السنة المالية الخاسرة، بمبلغ مساوٍ على الأقل للخسائر التي لا يمكن تحميلها على الاحتياطيات، إلا في حدود هذه الفترة، يتم إعادة تكوين صافي الأصول بقيمة تساوي على الأقل نصف رأس المال.

في حالة عدم ذلك، أو إذا تم تخفيض رأس المال إلى مبلغ أقل من الحد الأدنى القانوني، يجوز لأي طرف معني أن يطلب إجراء قانوني لحل الشركة.

الفصل الثاني عشر - الحل والتصفية

المادة 38 - الحل، التصفية

في حالة الخسارة الجزئية للأصول، وفي حال أصبحت حقوق ملكية الشركة أقل من نصف رأس المال، يلزم رئيس مجلس الإدارة، في غضون أربعة أشهر بعد الموافقة على الحسابات التي تكشف عن هذه الخسارة، اقتراح عقد الجمعية العمومية غير العادية، من أجل تقرير ما إذا كان يمكن حل الشركة في وقت مبكر.

تحل الشركة لأسباب مشتركة بين جميع الشركات. ويمكن إعلان الحل المبكر من قبل الجمعية العمومية غير العادية التي تعين مصفياً واحداً أو أكثر.

أثناء فترة التصفية، وحتى يتم اتخاذ قرار صريح بخلاف ذلك، تظل جميع عناصر أصول الشركة التي لم يتم توزيعها بعد ملكاً للشركة.

أثناء التصفية، تستمر صلاحيات أعضاء الحكومة المعينين في المادة 12 أعلاه كما هي الحال خلال المسار الطبيعي للشركة؛ وتحال، إذا لزم الأمر، جميع الصلاحيات الخاصة للمصفين؛ ويوافقون على حسابات التصفية ويرثون المصفين.

Les liquidateurs ont pour mission de réaliser, même à l'amiable, tout l'actif mobilier et immobilier de la société et d'éteindre le passif. La liquidation de la société peut également être ordonnée par décision de justice.

La nomination ou la révocation des liquidateurs ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où elle a été publiée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. La personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci. La mention « société en liquidation » ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société.

La liquidation est effectuée dans les conditions prévues aux articles 223 à 241 de l'Acte Uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales.

Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et à répartir le solde disponible.

L'actif provenant de la liquidation après l'extinction du passif et le remboursement du montant libéré des actions sera affecté au Trésor Public.

CHAPITRE 13 : DES CONTESTATIONS

Article 39 : Des Contestations

Toutes contestations qui peuvent s'élever au cours de l'existence de la société ou après sa dissolution, pendant le cours des opérations de liquidation, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, sont soumises à deux arbitres respectivement choisis par chacune des parties.

À défaut par l'une des parties de désigner son arbitre dans les quinze jours (15) de la mise en demeure qui lui en est adressée par l'autre partie, celle-ci fait procéder à cette nomination par le Président de la juridiction compétente du lieu du siège social.

للمصفين مهمة تحقيق جميع الأصول المنقولة وغير المنقولة للشركة، ولو ودياً، وإلغاء الالتزامات. يمكن أيضاً الأمر بتصفية الشركة بقرار من المحكمة.

لا يسري مفعول تعيين المصفين أو فصلهم تجاه أطراف ثالثة إلا اعتباراً من اليوم الذي تم نشره فيه في سجل انتمان التجارة والممتلكات الشخصية. وشخصية الشركة قائمة لحاجات التصفية حتى إغلاق التصفية وحتى إغلاق هذه. يجب أن تظهر عبارة "شركة قيد التصفية" واسم المصفي (المصفيون) على جميع القرارات والمستندات الصادرة عن الشركة.

تتم التصفية وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 223 إلى 241 من القانون الموحد.

يمثل المصفي الشركة. وهو يتمتع بأوسع الصلاحيات لتحقيق الأصول، ولو بشكل ودي. وأنه مخول للدفع للدائنين وتوزيع الرصيد المتاح.

يتم تخصيص الأصول الناتجة عن التصفية بعد انقضاء الالتزامات وتسديد المبلغ المدفوع من الأسهم إلى الخزنة العامة.

الفصل الثالث عشر - المنازعات

المادة 39 - المنازعات

يتم تقديم جميع المنازعات التي قد تنشأ أثناء وجود الشركة أو بعد حلها، أثناء عمليات التصفية، المتعلقة بالشؤون الاجتماعية أو تنفيذ أحكام النظام الأساسي، إلى محكمين يتم اختيارهما على التوالي من قبل كل من الطرفين.

إذا فشل أحد الطرفين في تعيين محكمه في غضون خمسة عشر يوماً من الإخطار الرسمي المرسل إليه من قبل الطرف الآخر، يجب أن يتم تعيين هذا الأخير من قبل رئيس المحكمة المختصة في المقر الرئيسي.

Dans les trente (30) jours qui suivent la désignation du dernier arbitre nommé, les parties doivent saisir les arbitres du litige par un compromis établi d'un commun accord entre elles ; à défaut, les arbitres se saisissent eux-mêmes du litige, convoquent les parties et dressent un procès-verbal signé par eux et par les parties, ou par l'une d'elles seulement si l'autre fait défaut, lequel procès-verbal vaut compromis.

En cas de désaccord entre eux, et pour les départager, le Président de la juridiction compétente du lieu du siège social leur adjoint un tiers arbitre, par décision rendue sur simple requête des deux arbitres ou de l'un d'eux.

Les arbitres ont les pouvoirs les plus étendus pour trancher, comme amiables compositeurs, les questions qui leur sont soumises ou dont ils se sont saisis ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sans avoir à observer les règles du droit et les formes de la procédure; ils rendent leur sentence en dernier ressort et fixent le montant de leurs honoraires.

CHAPITRE 14 : DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Article 40 : Des statuts, protection et obligation des dirigeants et du personnel

Le personnel de la Société Nationale de Recouvrement des Créances est soumis à un régime particulier et une grille de salaire spécifique lesquels sont élaborés et soumis dans le cadre de l'approbation des statuts du personnel, par le Conseil d'administration.

Article 41 : Les agents de poursuites de la société nationale de recouvrement de créance doivent prêter serment et s'engager formellement à respecter un code d'éthique, de bonne conduite et de conformité élaboré et mis à jour par le Conseil d'administration. Ainsi assermentés, ils peuvent en cas d'agression, d'injures ou tout acte de rébellion des débiteurs ou de leurs proches dresser procès-verbal et le transmettre au Ministère compétent, lequel dénonce les faits devant la plus proche juridiction compétente.

في غضون ثلاثين يوماً من تعيين آخر محكم معين، يجب على الطرفين إخطار محكمي النزاع من خلال حل وسط يؤدي به بالاتفاق بينهما؛ وفي حالة عدم وجود ذلك، ينظر المحكمان في النزاع بأنفسهما، ويجمعان الطرفين، ويحرران محضراً موقعاً منهما ومن الطرفين، أو من أحدهما فقط في حالة غياب الآخر، وهذه العملية بمثابة تسوية.

في حالة الخلاف بينهما، وللبت فيما بينهما، يعين رئيس المحكمة المختصة في مكان المقر الرئيسي محكماً ثالثاً، بقرار يصدر بناءً على طلب بسيط من المحكمين أو من أحدهما.

يتمتع المحكمون بسلطات أوسع ليفصلوا، بوصفهم محكمين وديين، في المسائل المقدمة إليهم أو التي تناولوها كما هو مذكور أعلاه، دون الحاجة إلى مراعاة قواعد القانون وأشكال الإجراء؛ ويقدمون حكمهم كملأذ أخير ويحدون قيمة أتعابهم.

الفصل الرابع عشر - الأحكام الخاصة

المادة 40 - النظام الأساسي وحماية المديرين والموظفين والتزاماتهم

يخضع موظفو الشركة الوطنية لتحصيل الديون لنظام خاص وجدول رواتب خاص يتم إعدادهما وتقديمهما في إطار اعتماد النظام الأساسي للموظفين من قبل مجلس الإدارة.

المادة 41. يجب على وكلاء ملاحقة الشركة الوطنية لتحصيل الديون أن يؤديوا اليمين وأن يلتزموا رسمياً باحترام قانون الأخلاقيات والسلوك الجيد والامتنال الذي يعده مجلس الإدارة ويحدثه. وبصفتهم محلفين، يجوز لهم في حالة الاعتداء أو الإهانة أو أي عمل من أعمال التمرد من قبل المدينين أو ذويهم، أن يحرروا محضراً ويحيلوه إلى الوزارة المختصة التي تستنكر الوقائع أمام أقرب محكمة مختصة.

Article 42 : Les agents de poursuites de la Société Nationale de Recouvrement des Créances dument assermentés disposent de la faculté, à l'occasion de leurs démarches de retenir tout document ou pièces susceptibles d'apporter la preuve de faits ou actes présumés frauduleux par lesquels les débiteurs ou leurs proches ont porté atteinte au droit de leur créancier. Ils établissent à cet effet un procès-verbal de constat. Ce procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, est remis au Procureur de la République pour la mise en mouvement de l'action publique conformément au droit commun de la procédure pénale.

Article 43 : Les dirigeants et les personnels de la Société Nationale de Recouvrement des Créances bénéficient du régime de protection prévu dans les présents Statuts.

Les personnels préposés au recouvrement des Créances sont assermentés et sont des porteurs de contrainte.

Les personnels visés à l'alinéa (2) ci-dessus, sont détenteurs d'une Commission délivrée par le Ministre en charge des Finances. Le serment susvisé leur confère la qualité et les fonctions d'huissier du trésor public. Les actes posés en cette qualité sont réputés authentiques, jusqu'à inscription de faux.

Article 44 : Les dirigeants et les porteurs de Contrainte effectuent une mission de service public et agissent pour le compte et dans l'intérêt de l'Etat.

Ils ne peuvent de ce fait, sauf cas de flagrant délit dûment constaté, subir au cours de l'exécution de leur mandat, aucune poursuite, ni mesure privative ou restrictive de liberté, sans l'accord préalable du Président de la République.

المادة 42 - يحق لوكلاء ملاحقة الشركة الوطنية لتحصيل الديون المحلفين حسب الأصول، أثناء إجراءاتهم، حجب أي مستند أو مستندات يحتمل أن يقدم دليلاً على الوقائع أو الأفعال التي يُفترض أنها احتيالية انتهك بها المدينون أو أقاربهم الحق من دائنهم. وتحقيقاً لهذه الغاية، فإنهم يقومون بإعداد محضر الملاحظة. يُرفع هذا المحضر، الذي يظل صحيحاً إلى أن يثبت العكس، إلى مدعي الجمهورية لبدء الدعوى العامة وفقاً للقانون العام للإجراءات الجنائية.

المادة 43 - يستفيد مديرو وموظفو الشركة الوطنية لتحصيل الديون من نظام الحماية المنصوص عليه في هذا النظام الأساسي.

الموظفون المسؤولون عن تحصيل الديون هم محلفون ومسؤولون عن تحصيل الديون.

الموظفون المشار إليهم في الفقرة (2) أعلاه مزودون بانتداب يصدره الوزير المكلف بالمالية. ويمنح لهم أداء القسم أعلاه صفة ووظائف محضر الخزانة العامة. وتعتبر الأعمال التي تتم بهذه الصفة صحيحة حتى تسجيل التزوير.

المادة 44 - يقوم المديرون ومحصلو الديون بمهمة الخدمة العامة ويعملون لحساب الدولة ولصالحها.

لذلك لا يمكنهم، باستثناء حالة التلبس المشهود قانوناً، الخضوع أثناء تنفيذ مهمتهم لأي ملاحقة أو إجراء لحرمان الحرية أو تقييدها، دون موافقة مسبقة من رئيس الجمهورية.

Article 45 : Le personnel de la Société Nationale de Recouvrement des Créances est tenu d'exercer ses fonctions dans le strict respect des règles de déontologie en la matière, et en conformité avec les obligations légales de son serment, le cas échéant.

A cet effet, il doit à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, faire preuve de probité, de compétence et de rigueur. Ses relations avec les débiteurs doivent être empreintes de tact et de courtoisie.

Le personnel de la Société Nationale de Recouvrement des Créances doit toutefois, éviter d'entretenir avec les débiteurs des relations particulières et de familiarité. Il est astreint à l'obligation de réserve et au respect du secret professionnel.

Le personnel de la Société Nationale de Recouvrement des Créances, qui se rend coupable de manquement grave aux règles de la déontologie ou aux obligations légales dans l'exécution de ses fonctions, peut être traduit devant les instances disciplinaires compétentes et, le cas échéant, est passible de poursuites judiciaires.

Article 46 : Les porteurs de contrainte doivent être munis de leur Commission dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont tenus de la mentionner dans tous les actes de procédure et de la présenter à toute réquisition.

CHAPITRE 15 : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 47 : Des Dons et legs

La Société reçoit, à titre gratuit, les terrains, bâtiments et tout autre élément d'actif de l'État dont elle a besoin dans le cadre de sa mission. Ces biens sont exonérés des droits et taxes de toute nature.

المادة 45 - يُطلب من موظفي الشركة الوطنية لتحصيل الديون أداء واجباتهم في ظل الامتثال الصارم لقواعد الأخلاق في هذا الشأن، ووفقاً للالتزامات القانونية لأداء اليمين، إن لزم الأمر.

ولهذه الغاية، يجب عليهم، عند أداء مهامهم، أن يظهروا النزاهة والكفاءة والصرامة. ويجب أن تكون تعاملاتهم مع المدينين لبقة ومهذبة.

ومع ذلك، يجب على موظفي الشركة الوطنية لتحصيل الديون تجنب علاقات خاصة وألفة مع المدينين. وهم ملزمون بالتحفظ واحترام السرية المهنية.

قد يتم تقديم موظفي الشركة الوطنية لتحصيل الديون، المذنبين بارتكاب مخالفة جسيمة لقواعد الأخلاق أو الالتزامات القانونية أثناء أداء واجباتهم، أمام الهيئات التأديبية المختصة، وإذا لزم الأمر، يخضعون للملاحقات القضائية.

المادة 46 - يجب تزويد محصلو الديون بانتداب خاص بهم في ممارسة وظائفهم. ومطلوب منهم ذكرها في جميع الوثائق الإجرائية وتقديمها عند الطلب.

الفصل الخامس عشر - الأحكام الختامية

المادة 47 - الهبات والتركات

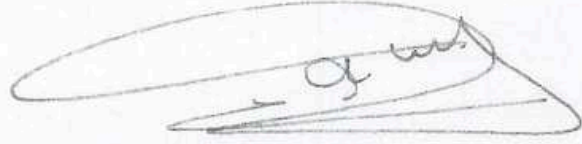
تتلقى الشركة، مجاناً، قطع الأرض والمباني وأي أصول حكومية أخرى تحتاجها في إطار مهمتها. هذه الممتلكات معفاة من الرسوم والضرائب من أي نوع.

Article 48 : Le présent Décret qui prend effet pour compter la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

المادة 48 - يسري مفعول هذا المرسوم من تاريخ توقيعه ويسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية.

N'Djaména, le 02 avril 2025

أنجمينا، بتاريخ

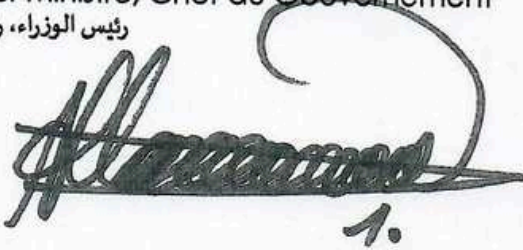


Maréchal MAHAMAT IDRIS DEBY ITNO

المشير محمد إدريس ديبي إتنو

Par le Président de la République, عن رئيس الجمهورية

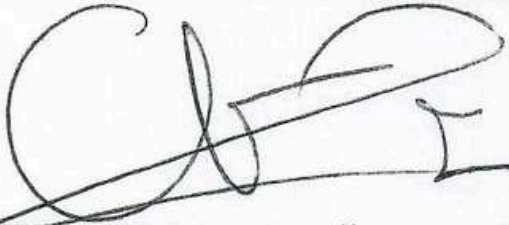
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
رئيس الوزراء، رئيس الحكومة



Amb. ALLAH-MAYE HALINA السفير اللامي هالينا

Le Ministre d'Etat, Ministre des Finances, du Budget, de l'Economie, du Plan et de la Coopération Internationale

وزير الدولة، وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي



TAHIR HAMID NGUILIN طاهر حامد انقلين